

MATÉRIA PARA APRECIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR Nº 755/2025

PROCESSO Nº 53500.047569/2022-88

INTERESSADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

1. EMENTA

1.1. Recurso administrativo. Apuração de infrações a direitos dos usuários. Recurso conhecido. Sugestão de envio dos autos ao Conselho Diretor para análise de mérito, com a proposta de conceder parcial provimento.

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
- 2.2. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT);
- 2.3. Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012 (Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas - Rasa);
- 2.4. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 (Regimento Interno da Anatel - RIA);
- 2.5. Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações);
- 2.6. Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016 (Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo);
- 2.7. Resolução Interna da Anatel nº 219, de 15 de junho de 2023 (Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação);
- 2.8. Manual Técnico Operacional dos Procedimentos de Implantação do Regulamento Geral de Acessibilidade - MORGA, versão 4, de julho de 2019.

3. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA

3.1. Trata-se da análise do Recurso Administrativo (13705366), interposto pela **Sky Serviços de Banda Larga Ltda.**, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), em face do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (13233621), que aplicou sanção de multa no valor de **R\$ 4.810.216,14 (quatro milhões, oitocentos e dez mil duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos)** pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pelo Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI; e 18, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

3.2. Após a análise realizada pela área técnica por meio do Informe nº 817/2025/CODI/SCO (14483059), sugeriu-se acatar parcialmente as razões recursais da prestadora, propondo novo cálculo do valor de multa no montante de **R\$ 2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**, pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pelo Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

3.3. Os documentos sigilosos ou de acesso restrito estão devidamente registrados no SEI.

3.4. Vale destacar que foi atribuído efeito suspensivo automático à sanção de multa aplicada, nos termos da Certidão (13422592), acostada aos autos.

3.5. As datas de prescrição são:

3.5.1. Intercorrente: 20/10/2028 (três anos a contar do Informe nº 817/2025/CODI/SCO (14483059));

3.5.2. Quinquenal: 14/02/2030 (cinco anos a contar do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (13233621)).

4. PROPOSTA

4.1. Ante o exposto, propõe-se que os autos sejam encaminhados ao Conselho Diretor, sugerindo-se o provimento parcial do recurso.

4.2. Em conformidade com a Resolução Interna Anatel nº 301, de 25 de março de 2024 (11717015), indica-se a proposta contida nesta Matéria como abrangida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) **nº 9** (construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação), **nº 12** (assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis) e **nº 16** (promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), uma vez que a proposta ora endereçada à deliberação do órgão máximo se alinha aos comandos arquitetados na LGT, especialmente em seu art. 19, *caput* e incisos VI, IX, XI, XVI e XVIII, na medida em que promove um ambiente favorável ao desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, garante a tomada de decisão responsiva, promovendo e fazendo cumprir as leis, por meio da fiscalização, aplicação de sanções e repressão às infrações dos direitos dos usuários.

4.3. Encaminhe-se ao Superintendente Executivo, para posterior envio à deliberação do Conselho Diretor.



Documento assinado eletronicamente por **Suzana Silva Rodrigues, Superintendente de Controle de Obrigações**, em 21/10/2025, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14525511** e o código CRC **6EF43096**.